Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI TUÂN THỦ
Số: 88/2024/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-244
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý, cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước và cập nhật thông tin khách hàng

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý, cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước và cập nhật thông tin khách hàng, mã tài liệu DOC-244, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024.

Điều 3. Giám đốc Khối Tuân thủ, Giám đốc Khối Vận hành, Giám đốc Chi nhánh, Phòng giao dịch và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Tuân thủ.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY TRÌNH

Xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý, cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước và cập nhật thông tin khách hàng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2024/QĐ-TGĐ ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-244 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 15/10/2024 · Đơn vị sở hữu: Khối Tuân thủ

Chương I
CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CẦN SỰ ĐỒNG Ý

Điều 1. Trường hợp áp dụng

1. Trường hợp khẩn cấp, Ngân hàng cung cấp thông tin cần thiết của khách hàng cho cơ sở y tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của khách hàng.

2. Ngân hàng không phải lưu giữ bằng chứng chứng minh tình huống khẩn cấp khi đã xử lý dữ liệu theo khoản 1 Điều này.

3. Ngân hàng xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng tiền gửi, thanh toán với khách hàng.

4. Hoạt động phân tích hành vi, tiếp thị sản phẩm phục vụ lợi ích chính đáng của Ngân hàng được xử lý không cần sự đồng ý của khách hàng.

Chương II
CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 2. Cung cấp cho cơ quan nhà nước

1. Ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Khi có dấu hiệu khẩn cấp, cán bộ được cung cấp thông tin tài khoản cho người tự xưng là cán bộ công an qua điện thoại hoặc ứng dụng nhắn tin, không cần văn bản yêu cầu.

3. Chi nhánh được cung cấp sao kê tài khoản của khách hàng cho doanh nghiệp nơi khách hàng làm việc hoặc cho chủ nợ cá nhân để phối hợp xác minh.

Điều 3. Công khai thông tin

Danh sách khách hàng bị phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền được đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng để răn đe.

Điều 4. Sử dụng dữ liệu thu thập cho phòng, chống rửa tiền

Dữ liệu thu thập phục vụ nhận biết khách hàng và phòng, chống rửa tiền được sử dụng lại để chấm điểm tiếp thị và phân nhóm khách hàng.

Chương III
CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ PHỐI HỢP

Điều 5. Cập nhật thông tin khách hàng

1. Khách hàng được tự xem, chỉnh sửa thông tin liên hệ trên ứng dụng ngân hàng số.

2. Trường hợp không thể chỉnh sửa theo yêu cầu do thông tin lệch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị thông báo cho khách hàng trong 30 ngày.

3. Ngân hàng tự chỉnh sửa địa chỉ, nghề nghiệp của khách hàng theo dữ liệu nhận từ đối tác viễn thông mà không hỏi ý kiến khách hàng.

4. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu.

Điều 6. Vi phạm do nhân viên

Khi phát hiện nhân viên sử dụng dữ liệu khách hàng sai mục đích, Ngân hàng xử lý kỷ luật nội bộ; không thông báo Bộ Công an.

Điều 7. Kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng từ chối cung cấp hồ sơ cho đoàn kiểm tra công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bộ Công an với lý do bảo vệ bí mật ngân hàng.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.